

PROMESA DE COMPRAVENTA**MAESTRA PROYECTOS SpA****-a-****CLAUDIA ANDREA ZURITA SOTO**

En Santiago de Chile, a 30 de Mayo del 2026, entre la sociedad **MAESTRA PROYECTOS SpA**, sociedad del giro inmobiliario, rol único tributario número setenta y siete millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho guion cuatro, quien comparece debidamente representada por la sociedad **MAESTRA DESARROLLOS INMOBILIARIOS UNO SpA**, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número setenta y siete millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos veintidós guion dos, quien a su vez comparece representada por don **SANTIAGO JOSÉ PRADO ZALDIVAR**, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número 15.643.561-9 , y por doña **MARIA EUGENIA IRIONDO VILLAGRAN**, chilena, casada, abogado, cédula nacional de identidad número 10.301.865-K, todos domiciliados en Avenida La Dehesa N° 222, quinto piso, oficina 518, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, en adelante denominada indistintamente también como la “Promitente Vendedor” y; por la otra parte, Doña **CLAUDIA ANDREA ZURITA SOTO**, Chileno, quien declara ser soltera. jefe de calidad e inocuidad, cédula de identidad número 16.005.374-7, domiciliada en avenida san joaquin 0710 depto 301, de la comuna de Rancagua, correo electrónico czurita.uchile@gmail.com, en adelante denominada indistintamente también como “el promitente comprador”; han convenido en la celebración del siguiente contrato de promesa de compraventa:

PRIMERO: Inmueble.- La sociedad **MAESTRA PROYECTOS SpA** en adelante indistintamente **MAESTRA**, es dueña del **Lote Uno**, resultante de la fusión de varias propiedades en la Comuna de Rancagua, de una superficie aproximada de tres mil novecientos diecinueve coma treinta y siete metros cuadrados, y que deslinda: **NORTE**, en tramo dos guion B en dos coma dieciséis metros con otros propietarios, en tramo B guion C en veinticinco coma ochenta y cuatro metros con otros propietarios, en tramo F guion G en sesenta y uno coma treinta y cuatro metros con calle Sargento José Bernardo Cáceres; **SUR**, en tramo uno guion A en uno coma cuarenta y un metros con otros propietarios, en tramo A guion J en veinticinco coma noventa y cinco metros en línea curva con otros propietarios, en tramo I guion H en sesenta y dos coma cincuenta y un metros con otros propietarios; **ORIENTE**, en tramo G guion H en sesenta y dos coma cincuenta metros con otros propietarios; y **PONIENTE**, en tramo E guion F en ocho coma cincuenta y un metros con otros propietarios, en tramo D guion E en dos coma ochenta y nueve metros con otros propietarios, en tramo C guion D en veinte coma setenta y un metros con otros propietarios, en tramo uno guion dos en diez coma cincuenta y siete metros con calle Oficial Agustín Almarza y en tramo I guion J en quince coma sesenta y cuatro metros con otros propietarios. Se deja constancia que el Lote Uno está ubicado en Calle Sargento José Bernardo Cáceres número 164 y en Calle Oficial Agustín Almarza número 124, comuna de Rancagua. El rol de avalúo del inmueble es el número diecisiete guión veinticuatro, comuna de Rancagua. Lo adquirió por tradición que le hizo la sociedad **MAESTRA INMOBILIARIA S.A.**, sirviendo de título traslativo del dominio la compraventa que consta en escritura pública de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veintiuno, otorgada en la

Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández. **El título de dominio se encuentra inscrito a su nombre a fojas cuatrocientos treinta y dos número setecientos ochenta y tres del Registro de Propiedad del año dos mil veintidós del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua.**

III.- Proyecto. En el inmueble antes singularizado, su propietaria encargó la construcción de un proyecto inmobiliario denominado Condominio “**Sargento José Bernardo Cáceres**”, consistente en un edificio de catorce pisos de altura, con acceso principal por calle Oficial Agustín Almarza número 124, de la comuna y ciudad de Rancagua. A efectos del presente contrato y a modo meramente referencial el proyecto denominado Condominio “**Sargento José Bernardo Cáceres**” consta de 291 departamentos, 174 estacionamientos vendibles y 25 estacionamientos de visita, 95 bodegas, y 7 locales comerciales, lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan realizar al proyecto. La construcción se ejecuta de acuerdo al proyecto del arquitecto MATIAS KOCH SHULTZ y a las especificaciones técnicas, cuya copia se entrega al cliente en este acto. El **permiso de edificación** respectivo consta en resolución número sesenta y cinco, otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Rancagua con fecha primero de marzo del año dos mil veintidós. Posteriormente el permiso de Edificación fue rectificado y complementado por resoluciones emitidas por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, número treinta y uno, de fecha 29 de marzo del año dos mil veintidós; y número treinta y cuatro, de fecha primero de abril del año dos mil veintidós. Tanto el permiso, como ambas resoluciones citadas, se redujeron a escritura pública con fecha veintinueve de julio del año dos mil veintidós, otorgada en la Notaría de Rancagua de don Álvaro Daniel Carvallo Castillo. Posteriormente, dicho Permiso de Edificación fue modificado mediante **Resolución de Modificación de Proyecto de Edificación** número **trescientos setenta y ocho** de fecha **cuatro de agosto del año dos mil veintitrés** otorgada por la Dirección de Obras Municipales de Rancagua. Esta resolución, fue rectificada mediante **Resolución N° 101** de fecha **2 de octubre del año 2023**, dictada por la misma Dirección de Obras citada, y ambas resoluciones fueron reducidas a escritura pública con fecha **veintiuno de diciembre del año dos mil veintitrés en la Notaría de Rancagua de don Jorge Schwenke Zúñiga**, repertorio número 4.767-2023.

III. Recepciones y copropiedad inmobiliaria. La **Recepción Total Definitiva de Obras de Edificación** del Condominio consta en el Certificado número **19** otorgado por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Rancagua con fecha **27 de febrero del año 2024** y que se encuentra archivada bajo el número **932**, al final del Registro Especial de Copropiedad Inmobiliaria del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, con fecha 11 de abril del año 2024. Mediante Certificado número **2024-05-CI** de fecha **8 de marzo del año 2024**, la Dirección de Obras citada acogió el Condominio a la **Ley de Copropiedad Inmobiliaria**. Esta última resolución, fue complementada mediante resolución **N° 46** de fecha 10 de abril del año 2024, dictada por la misma Dirección de Obras mencionada. Tanto el Certificado de Copropiedad, la resolución número 46, y los planos de copropiedad inmobiliaria, láminas **uno/cuatro, dos/cuatro, tres/cuatro y cuatro/cuatro**, todos debidamente aprobados por la Dirección de Obras de Rancagua quedaron todos archivados al final del Registro Especial de Copropiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua bajo los números **929, 930, 928-A, 928-B, 928-C-928-D** respectivamente, con fecha **11 de abril del año 2024**.

IV. Reglamento de copropiedad. Se deja constancia que el Reglamento de Copropiedad del Condominio Sargento José Bernardo Cáceres fue otorgado por escritura pública de fecha 30 de noviembre del año 2023 otorgado en la Notaría de Vitacura de don Luis Maldonado Concha, el cual se inscribió a fojas 1977 número 3108 en el Registro de Hipotecas del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua dictado por la actual propietaria conforme a la Ley veintiun mil cuatrocientos cuarenta y dos sobre Copropiedad Inmobiliaria.

V. Responsables. Se deja expresa constancia de los siguientes hechos a que se refiere el Artículo dieciocho de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, contenidos en el Decreto con Fuerza de Ley número cuatrocientos cincuenta y ocho de mil novecientos setenta y cinco: **a)** La promitente vendedora es la propietaria del inmueble objeto del presente contrato. Sus representantes legales, para todos los efectos legales derivados del ya señalado artículo dieciocho, son don Pablo Francisco Astudillo Hernández, cédula nacional de identidad número 10.219.778-K, y por doña María Eugenia Iriondo Villagrán, cédula nacional de identidad número 10.301.865-K. **b)** La empresa constructora es la sociedad Maestra Construcción S.A. rol único tributario número noventa y seis millones novecientos noventa mil doscientos guión uno, cuyos representantes legales, son don Robert William Sommerhoff Hyde, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número siete millones cuatrocientos cincuenta y seis mil sesenta y uno guión K y por don Cristian Alberto Rodríguez Manríquez, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad número siete millones quinientos doce mil trescientos treinta y ocho guión ocho, todos domiciliados para estos efectos en Avenida La Dehesa

número 222, quinto piso, oficina 518, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, **c)** El proyectista y/o calculista es Cristian Enrique Delporte Vicuña, cédula nacional de identidad número 9.047.542-8. **d)** Por último, el arquitecto responsable y a cargo del proyecto es don **Matías Andrés Koch Shultz**, cédula nacional de identidad número doce millones quinientos ochenta y cinco mil doscientos veintidós guion K, y don **Fernando Richards Gatica**, cédula nacional de identidad número 15.380.201-7. Para los efectos de este contrato se entiende formar parte del mismo, el documento denominado "Especificaciones Técnicas" de la vivienda, elaborado por el **MAESTRA PROYECTOS SpA.**, documento que el comprador declara conocer y cuya copia se le entrega en este acto. Las partes acuerdan que las especificaciones técnicas del proyecto serán aquellas que aprueben la dirección de obras respectivas, las que podrán ser modificadas por consideraciones de orden constructivo, cuando la autoridad lo requiera, o cuando las necesidades del mercado lo ameriten, en relación directa con el stock, escases o imposibilidad absoluta de adquirir materiales de construcción o materia prima, siempre que se mantengan similares condiciones de calidad, valor, idoneidad, estética, en términos equivalentes, a las contenidas en este documento y no inferiores a éstas. En este caso, tales circunstancias o condiciones quedarán reguladas por los procedimientos establecidos en la cláusula octava del presente contrato.

SEGUNDO: Promesa de compraventa.

DEPARTAMENTO: Por el presente instrumento la sociedad **MAESTRA PROYECTOS SpA.**, debidamente representada como se indicó en la comparecencia, promete **vender, ceder y transferir** a **Doña CLAUDIA ANDREA ZURITA SOTO**, quien promete **comprar, aceptar y adquirir** para sí, el departamento número **1005, Piso 10**, del Condominio "**Sargento José Bernardo Cáceres**", que tiene su acceso por **calle Oficial Agustín Almarza número 124, de la comuna y ciudad de Rancagua**, el cual fue debidamente singularizado en la cláusula precedente.

TERCERO: Precio del contrato y forma de pago. El precio de la compraventa del inmueble prometido comprar y vender en la cláusula anterior, será la cantidad única y total de **2.914,00 unidades de fomento**, en su equivalencia en pesos moneda nacional al día de su pago efectivo, y que el Promitente Comprador se obliga a pagar de la siguiente forma:

Uno. Con la cantidad de **583,00** unidades de fomento, que el promitente comprador pagó con anterioridad a este acto y que los representantes de la sociedad promitente vendedora declaran haber recibido a su entera y total satisfacción.

Dos. Con la cantidad de **0** unidades de fomento, que el Promitente Comprador pagará al contado a la Promitente Vendedora. No obstante, el Promitente Comprador podrá optar por pagar este monto en cuotas, conforme a un plan de pago que quedará detallado en un Anexo a la presente Promesa de Compraventa, y conforme a las siguientes condiciones:

1. El pago de dichas cuotas se realizará mediante cargo automático (PAT o PAC) a través de la plataforma UPAGO, u otra plataforma que determine la Promitente Vendedora, facultad que el Promitente Comprador reconoce y acepta desde ya.
2. En caso de mora en el pago de alguna cuota se aplicará la tasa máxima convencional aplicable para operaciones de crédito de dinero reajutable conforme a lo establecido en la Ley número dieciocho mil diez que establece normas para las operaciones de crédito y obligaciones de dinero que indica, junto con los gastos y costas de cobranza que correspondan conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
3. Cualesquiera sean las cuotas que se pacten para el pago de la cuota contado, ésta deberá encontrarse íntegramente pagada al momento de la suscripción del contrato de compraventa.
4. En caso que el Promitente Comprador incurra en incumplimiento en el pago de dos (2) o más cuotas, la Promitente Vendedora quedará igualmente facultada para resolver y dejar sin efecto el presente contrato, de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial o extrajudicial de ninguna especie, resultando aplicable lo dispuesto en la cláusula séptima.

Tres. El saldo de precio, esto es, la cantidad de **2.331,00** unidades de fomento, lo pagará el Promitente Comprador con cargo a un crédito hipotecario que se obliga en este acto a contratar con un Banco de la plaza y/o con cualquiera otra institución financiera del país. Las partes acuerdan que la responsabilidad de obtención íntegra y oportuna del crédito hipotecario indicado será exclusiva del Promitente Comprador y que, en caso de tratarse de un crédito con letras hipotecarias, será de su cargo o beneficio exclusivo cualquier diferencia que se produjese en la venta de las letras hipotecarias en relación a su valor par, diferencia que el Banco o institución mutuante deberá pagar directamente a la sociedad Promitente Vendedora. Si, por otra parte, y a propósito de un financiamiento con letras hipotecarias, se produjera, en el contexto anterior, una diferencia a favor del Promitente Comprador, MAESTRA procederá a la devolución de dicho diferencial, dentro de un plazo de 30 días.

Para todos los efectos a que haya lugar, cualquier parte del precio de venta que se pague mediante cheque, se entenderá efectuado una vez que dicho documento sea efectivamente pagado por el banco librado a la parte vendedora.

La parte del precio que se pague con cargo al crédito hipotecario, expresada en unidades de fomento, se pagará en moneda nacional conforme al valor que dicha unidad tenga al día de su pago efectivo, según tabla publicada mensualmente en el Diario Oficial por el Banco Central. En este caso, de modificarse la base actual de cálculo de la unidad de fomento o de suspenderse su aplicación, se aplicará sobre el saldo insoluto la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística entre esta fecha y la fecha de pago efectivo.

CUARTO: Forma de la compraventa. La compraventa prometida por este instrumento se hará considerando el (los) inmueble(s) como especie(s) o cuerpo(s) cierto(s), en relación a la singularización que de el/ellos se hace en las especificaciones de la construcción y en los planos del edificio. Lo anterior es sin perjuicio de los cambios que deban introducirse al/los inmueble(s) por razones de fuerza mayor, debidamente acreditada, o por disposición de la autoridad pertinente. El/los inmueble(s) se venderá/n con todos los usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas; con los derechos sobre los bienes comunes en el porcentaje que se indique en el Reglamento de Copropiedad a que se refiere la cláusula primera del presente contrato. La compraventa se efectuará libre de prohibiciones, hipotecas y gravámenes, embargos y litigios, sin deuda de ninguna especie, correspondiendo a la sociedad promitente vendedora el saneamiento de la evicción en conformidad a la ley. Se exceptúan las hipotecas y prohibiciones constituidas a favor del **Banco Santander-Chile**, inscritas a **fojas 395 número 557, a fojas 395 vuelta número 558, a fojas 396 número 559, a fojas 394 vuelta número 556, a fojas 368 vuelta número 518, a fojas 369 número 519, a fojas 396 vuelta número 560, a fojas 762 vuelta número 1093, a fojas 398 vuelta número 563, a fojas 399 número 564, y a fojas 3865 número 5526 del año 2021, y a fojas 604 vuelta número 702 del año 2022** todas del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua; y las prohibiciones constituidas a favor del mismo Banco inscritas a **fojas 503 número 731, a fojas 503 vuelta número 732, a fojas 504 número 733, a fojas 502 vuelta número 730, a fojas 471 número 689, a fojas 471 vuelta número 690, a fojas 504 vuelta número 734, a fojas 919 vuelta número 1381, a fojas 507 número 738, y a fojas 508 número 740, y a fojas 4588 vuelta número 6945 del año 2021, y a fojas 592 número 713 del año 2022**, todas del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces citado precedentemente. Todos estos gravámenes y prohibiciones se alzarán conjuntamente con el otorgamiento y suscripción de la escritura de compraventa definitiva y pago íntegro del precio de dicho contrato.

QUINTO: Entrega del (los) inmueble(s). La entrega material de la(s) propiedad(es), se realizará una vez inscrito inscrito el/ los inmueble(s) en el Conservador de Bienes Raíces Respectivo, siempre que se encuentre íntegramente pagado el precio.

Desde el momento de la entrega material de las propiedades serán de cargo del promitente comprador el pago del impuesto territorial, de los gastos comunes, consumos y servicios que afectan a la propiedad.

Al momento de verificarse la entrega de la(s) propiedad(es) materia de este contrato, el promitente comprador y la promitente vendedora suscribirán un Acta de Entrega detallada sobre el estado en que se

encuentra el/ los inmueble(s). En dicha Acta de Entrega, se dejará constancia de la recepción conforme de el/los inmueble(s) por parte del promitente comprador o bien de las observaciones que a éste le merezcan, programándose la posterior entrega definitiva, una vez subsanadas las observaciones. En el evento que el promitente comprador se niegue a recibir el /los inmueble (s) y a suscribir la correspondiente Acta de Entrega, las partes acuerdan que la promitente vendedora quedará por ese solo hecho autorizada para efectuar la entrega del /los inmueble (s) al promitente comprador mediante el depósito ante Notario Público, de las llaves correspondientes a la o las unidades vendidas, conjuntamente con un acta suscrita por la promitente vendedora, con la descripción de los trabajos realizados para subsanar las observaciones formuladas por el promitente comprador, si las hubiere- con el respectivo informe técnico emitido para estos efectos. De lo anterior se notificará al promitente comprador mediante carta certificada enviada a su domicilio a través del mismo Notario Público. Cumplidas estas formalidades, se entenderá verificada la entrega. Sin perjuicio de todo lo anterior, una vez suscrito el contrato de compraventa definitivo y por el sólo ministerio de la ley, el promitente comprador quedará amparado por la responsabilidad legal de la promitente vendedora que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcción. Las partes declaran que todos los accesorios y artefactos que se entregan con el inmueble, no se consideran parte de él a efectos de la referida responsabilidad legal, sin perjuicio que cuentan con la respectiva garantía otorgada por el fabricante.

SEXTO: Plazo y condiciones de la compraventa. La escritura pública que contenga el contrato de compraventa, deberá firmarse dentro de los **sesenta días** siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato de Promesa de Compraventa.

Con todo, las partes dejan expresa constancia, que, para los efectos de lo dispuesto en la presente cláusula, cualquier hecho o acto que sea producto de un caso fortuito o fuerza mayor, en especial, aquellos que provengan de hechos o actuaciones de cualquier autoridad o funcionario público y que se encuentren debidamente acreditados, no serán considerados ni podrán ser calificados como un incumplimiento imputable a la promitente vendedora.

Asimismo, las partes acuerdan que la escritura pública de compraventa, deberá firmarse en el plazo de sesenta días antes indicado, sujeta a la condición de que los títulos de la propiedad indicada en la cláusula primera, y el de sus propietarios, se encuentren ajustados a derecho, según informe que a su efecto realizarán los abogados del promitente comprador o del Banco que otorgue el financiamiento de parte del precio al promitente comprador.

SÉPTIMO: 7.1. Resolución por Incumplimiento. Si alguna de las partes se desistiere del contrato prometido, o por causa imputable a alguna de ellas no pudiera llevarse a efecto en la forma estipulada, o por cualquier circunstancia, incurriese en un retardo superior a **sesenta días** en suscribir la escritura pública de compraventa prometida, la otra parte quedará facultada para dar por resuelto el presente contrato de pleno derecho, sin más trámite y sin necesidad de declaración judicial o extrajudicial previa, por el solo transcurso del plazo de 60 días antes referido. Para hacer efectiva dicha resolución bastará el envío de un correo electrónico o una carta certificada dirigida al domicilio de la otra parte, indicado en la comparecencia, en la que se manifieste su voluntad resolutoria. Sin perjuicio de lo anterior, si la resolución obedeciere a un incumplimiento imputable a culpa o dolo de la parte incumplidora, procederá a título de multa o pena, el cobro de una suma equivalente al 10% del precio de venta indicado en la cláusula tercera precedente (en adelante, la "Multa").

7.2. Cumplimiento forzado y multa. Si el desistimiento, negativa o retardo en el otorgamiento del contrato de compraventa prometido, fuera imputable a culpa o dolo de una de las partes, la parte diligente quedará igualmente facultada para exigir el cumplimiento forzado de la obligación y demandar el pago de la Multa.

7.3. Restitución en caso de resolución. Verificada la resolución en los términos indicados en el número 7.1 precedente, la Promitente Vendedora deberá restituir a la Promitente Compradora todo lo que ésta le hubiese anticipado por concepto de precio de la compraventa prometida, en el plazo máximo de 30 días contados desde notificada la resolución, conforme a lo dispuesto en el número 7.4 siguiente. Verificada la resolución del contrato, la Promitente Vendedora quedará facultada para disponer libremente del

inmueble(s), pudiendo negociarlo(s) con terceros, prometer venderlo(s), venderlo(s) o enajenarlo(s) a cualquier título, a lo que la Promitente Compradora desde ya acepta y consiente expresamente.

7.4. Retención, compensación e imputación de la Multa. Si el pago de la Multa procediere por incumplimiento imputable a culpa o dolo del Promitente Comprador, la Promitente Vendedora quedará facultada para retener, e imputar -de pleno derecho- al pago de la Multa, la totalidad de las sumas de dinero que el Promitente Comprador le hubiere pagado o entregado, bajo cualquier título, hasta la concurrencia del monto total de la Multa. Esta facultad de retención la podrá ejercerse la Promitente Vendedora con el solo mérito de este instrumento, sin necesidad de declaración judicial o extrajudicial previa. Si las sumas percibidas por la Promitente Vendedora fueren superiores al monto de la Multa, la Promitente Vendedora restituirá el exceso dentro del plazo señalado en el número 7.3.. Todo lo anterior, opera sin perjuicio del derecho que le asiste al Promitente Comprador para impugnar su procedencia ante el órgano competente.

7.5. Cobranza. Cuando el **Promitente Comprador** se encontrare moroso en el cumplimiento de sus obligaciones financieras contempladas en este contrato de promesa de compraventa, en especial el referente al plan de pago de la cuota correspondiente al pie pactado, la **Promitente Vendedora** podrá proceder a ejercer la cobranza extrajudicial de la deuda, ya sea directamente o a través de una empresa de cobranza externa que corresponda la que será previamente informada al **Promitente Comprador**.

La cobranza extrajudicial se efectuará en días y horas hábiles conforme a lo señalado en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil.

Los gastos por cobranza extrajudicial serán de cargo del Promitente Comprador. Los gastos de la cobranza extrajudicial en ningún caso podrán exceder los topes máximos vigentes para los mismos, establecidos en el artículo 37 de la ley N° 19.496, los que actualmente corresponden a los porcentajes que a continuación se indican, aplicados sobre el monto de la deuda vencida a cuyo cobro se procede, a la fecha del atraso:

- En obligaciones hasta 10 U.F. 9.0%
- Por la parte que exceda de 10 U.F. y hasta 50 U.F. 6.0%
- Por la parte que exceda de 50 U.F. 3.0%

Los porcentajes indicados se aplicarán transcurridos los primeros veinte días de atraso.

Tratándose de la cobranza extrajudicial de las cuotas pactadas se cobrará un monto que en ningún caso superará los límites porcentuales establecidos precedentemente.

Por otra parte, si adicionalmente la deuda impaga es enviada a cobranza judicial, los honorarios de cobranza y costas judiciales también serán de cargo del Promitente Comprador.

En caso de que el Promitente Vendedor, encomiende la cobranza a una empresa externa, el Promitente Comprador autoriza y faculta expresamente al Promitente Vendedor a proporcionar, a dicha empresa externa, y solo para estos efectos, los datos personales de nombre, rut, domicilio, correo electrónico, teléfonos, lugar de trabajo, fecha de nacimiento, estado civil y profesión u oficio con el objeto de que se proceda a la cobranza extrajudicial de la deuda.

OCTAVO: Declaración. Las Partes dejan expresa constancia que el presente contrato deja sin efecto cualquier oferta de compra, cierre de negocio, reserva o promesa de compra celebrado con anterioridad a esta fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar.

NOVENO: Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Las partes declaran que se suscribe el presente contrato teniendo en consideración la modificación a la Ley de IVA, introducida por la Ley N° 20780, que entró en vigencia el 01 de enero del año 2016, modificada por Ley N° 20899 publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de febrero de 2016.

DÉCIMO: Gastos del contrato. Los gastos por concepto de estudio de títulos y escrituración, derechos notariales y de Conservador de Bienes Raíces, y de los impuestos e inscripciones originados por el otorgamiento tanto de este contrato de promesa, como del contrato de compraventa definitivo, serán de cargo exclusivo del promitente comprador, los cuales no se encuentran incluidos en el precio de compraventa. Dichos gastos deberá pagarlos el comprador directamente a la entidad que corresponda.

DÉCIMO PRIMERO: Plazos. Los plazos indicados en este contrato que no se hayan expresamente señalado como de días corridos, serán de días hábiles excluyendo por consiguiente, los domingos y feriados. Los plazos, en caso de notificaciones por carta certificada, se contarán desde el quinto día de haberse despachado dicha carta al domicilio del destinatario registrado en el presente contrato.

DÉCIMO SEGUNDO: Competencia. Las partes de este contrato acuerdan que, cualquier dificultad que se produzca entre ellas con motivo de la validez, interpretación, aplicación, cumplimiento, resolución, resciliación o nulidad del presente contrato, será resuelta por los Tribunales de Justicia.

DÉCIMO TERCERO: Domicilio. Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan domicilio especial en la ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 A de la Ley N° 19.496.

DÉCIMO CUARTO: Morosidad del promitente comprador. Por el presente acto y con el objeto de dar cumplimiento a la ley N° 19.628 sobre protección de datos de carácter personal, el promitente comprador faculta a la promitente vendedora, para que pueda dar a conocer dicha información a cualquier registro de banco de datos personales en el que funcione Dicom S.A., o la empresa que asuma estas funciones con el objeto de que sea divulgados la mora o incumplimiento en el pago de la cuota o de las cuotas que en este acto se pactan, con el objeto de obtener el cumplimiento de la obligación. Los datos que el promitente comprador autoriza a publicar son su nombre completo, rut, monto y origen de la deuda. En todo caso, en cualquier tiempo, el promitente comprador podrá revocar esta autorización, mediante el envío de una carta certificada al domicilio de la promitente vendedora, en cuyo caso la revocación operará para todos los efectos, al décimo día contado desde el envío de la referida carta y no producirá efecto retroactivo.

DÉCIMO QUINTO: Poder para otorgar minutas, rectificaciones, y complementaciones. Se faculta a don Santiago Prado Zaldívar y a doña María Eugenia Iriondo Villagrán para que, cualquiera de ellos, actuando en forma separada e indistinta, puedan salvar omisiones formales o efectuar aclaraciones o correcciones a errores u omisiones en la individualización de las partes y/o de los bienes objeto de esta promesa de compraventa, que se requieran por cualquier autoridad u organismo, pudiendo otorgar las minutas y/o escrituras públicas o privadas requeridas para su rectificación, con facultad de autocontratar. El presente poder no faculta a los apoderados para introducir modificaciones al presente contrato que no tengan por objeto tales aclaraciones. Copia de la respectiva rectificación se entregará al promitente comprador en el domicilio indicado en el presente contrato.

DÉCIMO SEXTO: Cesión de contrato. Las partes declaran y aceptan que el presente contrato no puede ser objeto de cesión, salvo autorización previa y por escrito de la Promitente Vendedora. En caso de aprobarse la cesión del contrato deberá celebrarse en los mismos términos y condiciones pactadas precedentemente. De esta forma el cesionario subrogará al cedente en todos los derechos y las obligaciones emanados del presente contrato de promesa de compraventa para todos los efectos legales a que haya lugar. En todo caso, para que la cesión del contrato produzca efectos, la Promitente Vendedora o la Promitente Compradora – como cedentes, según sea el caso- deberá notificar a la otra parte de este contrato, mediante cualquier medio idóneo, donde manifieste su voluntad de ceder, para tal efecto deberá indicar la individualización completa del cedente y cesionario, indicado, nombre completo, nacionalidad, profesión u oficio, estado civil, rut, y domicilio, y si es persona jurídica o persona natural que comparece representada, indicar además la individualización del representante legal y su personería, acompañando copia del contrato de cesión. Si durante la vigencia del contrato se produjere un cambio de propietario del proyecto inmobiliario, la promitente Vendedora deberá informar por escrito y a través de cualquier medio idóneo de este hecho a la promitente compradora, no siendo necesaria la suscripción de una nueva promesa de compraventa. En estos casos, las promesas ya firmadas por el promitente comprador mantendrán los mismos términos y condiciones pactadas.

PERSONERÍAS: La personería de Santiago Prado y María Eugenia Iriondo para actuar en representación de **MAESTRA DESARROLLOS INMOBILIARIOS UNO SpA**, consta en escritura pública de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiséis, repertorio número ochocientos noventa y uno guion dos mil veintiséis. La personería de **MAESTRA DESARROLLOS INOBILIARIOS UNO SpA**, para actuar en representación de **MAESTRA PROYECTOS SpA**, consta en escritura pública de fecha cuatro de junio del año dos mil veinticinco, repertorio número mil setecientos cincuenta y tres guion dos mil veinticinco, ambas escrituras otorgadas en la Notaria de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández. Las citadas escrituras no se insertan por ser expresamente conocida de las partes y por haberlas tenido a la vista el Notario que autoriza.

CLAUDIA ANDREA ZURITA SOTO

pp. MAESTRA DESARROLLOS INMOBILIARIOS UNO SpA
pp. MAESTRA PROYECTOS SpA

pp. MAESTRA DESARROLLOS INMOBILIARIOS UNO SpA
pp. MAESTRA PROYECTOS SpA

